

1501864-33.2020.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Teresa Cristina Cabral Santana

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante

- 2264606/2020 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ, 14318390 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ, 3242/20/103

- 02º D.P. SANTO ANDRÉ, 2264606 - 02º D.P. SANTO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

2ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09015-080

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501864-33.2020.8.26.0540 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501864-33.2020.8.26.0540

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante

- 2264606/2020 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ, 14318390 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ, 3242/20/103

- 02º D.P. SANTO ANDRÉ, 2264606 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ, 3242/2020 - 2º Distrito

Policial de Santo André

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JAILSON PAULO DA SILVA e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Teresa Cristina Cabral Santana

JAILSON PAULO DA SILVA e DIMAS JUSTINO DA SILVA CASTRO, qualificados nos autos, foram denunciados e processados como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque teriam, no dia 24 de outubro de 2020, por volta das 20 horas, na

Rua Riacho Doce, 90, Parque Capuava, neste município, trazido com eles e vendido, para entrega ao consumo de terceiros, 50 porções de skunk, com massa líquida total de 51,13g, 60 tabletes de maconha, com massa líquida total de 1.054,32g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Foram observadas as disposições contidas no artigo 55 da Lei 11.343/06, com oferecimento de defesa preliminar pelos réus.

A denúncia foi recebida, os réus foram regularmente citados.

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa sendo os acusados interrogados.

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação dos réus nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição, em razão da insuficiência de provas ou por atípico o fato, requerendo, subsidiariamente, aplicação da pena no mínimo legal, com substituição e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão acusatória merece integral acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito de tráfico, que se configurou, não havendo dúvidas quanto à autoria.

Os acusados negaram a prática do delito. Afirmaram que foram indevidamente envolvidos nos fatos. Negaram estar no local comercializando drogas. Quanto ao acusado Jailson, afirmaram que estava com roupa de motoboy quando os policiais o abordaram.

Complementarmente, alegaram que foram abordados em momentos diferentes. O acusado Jailson alegou que foi adquirir droga e que havia uma fila para compra. Afirmou ter sido abordado enquanto estava na fila. O acusado Dimas afirmou que estava andando quando foi abordado.

Segundo os acusados, portanto, não estavam juntos quando abordados.

O policial Kleber alegou que estavam em patrulhamento quando viu dois indivíduos no fundo de uma viela. Alegou que viu uma troca entre ambos. Tentaram fugir, mas foram abordados. A droga foi encontrada em uma sacola e o dinheiro estava com um dos indivíduos. A sacola estava com o acusado Jailson que a teria entregado para o Dimas. Dimas, por sua vez, entregou dinheiro para Jailson em troca da sacola. Afirmou que não houve visualização do local; apenas chegaram e os acusados começaram a fugir.

O policial Tarso alegou que estava em patrulhamento quando viu dois indivíduos no interior da viela. Alegou ter visto dois indivíduos, um entregando dinheiro e outro entregando uma sacola. Na sacola havia entorpecentes. Com a realização da abordagem, foi encontrada a sacola com um dos acusados e o dinheiro com o outro. Jailson teria passado a sacola para o acusado Dimas e Dimas, por sua vez, entregue o dinheiro para Jailson.

As demais testemunhas ouvidas não presenciaram os fatos.

A testemunha Hainom, Bianca e Caroline conhecem o acusado Jailson. Afirmaram que é

trabalhador, desconhecendo o envolvimento dele no comércio de drogas.

A testemunha João Ricardo alegou que o acusado Jailson trabalha para ele faz alguns anos. Tem um comportamento irrepreensível. Afirmou que no dia dos fatos, o acusado Jailson trabalhou. Fez o pagamento por volta da 18h30, horário em que saiu do estabelecimento comercial em que trabalha. Alegou que a companheira do acusado ligou por volta das 20 horas informando que o acusado tinha sido abordado. Segundo a testemunha, Jailson saiu do estabelecimento comercial com a intenção de ir para a casa dele e guardar o dinheiro que recebeu pelos serviços prestados.

Este o conjunto probatório.

Os policiais confirmaram o que vem descrito na inicial: alegaram ter sido apreendida droga com os acusados.

A quantidade de drogas que foi encontrada é expressiva, ausente a informação ou mesmo a comprovação de que seria usada por eles, para consumo próprio. Conquanto não presenciado ato de mercancia ou indevida comercialização, a quantidade da droga encontrada permite que a eles seja atribuída a prática do delito de comércio de drogas.

Assim, a condenação dos acusados é, em vista do conjunto probatório robusto e convincente, absolutamente de rigor.

Passo a dosagem das penas que lhes serão impostas.

Ao delito descrito pelo artigo 33 da Lei 11.343/06 são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa.

Consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal, as quais não chegam a ser desfavoráveis aos acusados, fixo a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa

Tendo em vista a reincidência dos acusados, deve ser imposta a circunstância agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal. Desse modo, aumento a pena em um sexto, fixando-a em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. Ressalto não haver a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4 do artigo 33 da Lei 11.343/06, com relação a ambos diante da reincidência.

Torno tais penas definitivas dada a ausência de circunstâncias outras a considerar.

Diante da reincidência, mas considerando a existência de desenvolvimento comprovado de atividade lícita, fixo como regime inicial o semiaberto. Entende este juízo que há possibilidade de ressocialização, devendo ser mantido o contato dos acusados com a sociedade para que possa se concretizar, o que não será possível em regime inicial fechado.

Não se mostra admissível, diante da gravidade e do total das penas impostas, a substituição ou a suspensão da pena privativa de liberdade.

À mingua de pleno esclarecimento acerca das condições econômicas dos acusados, fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal, observados os critérios especiais para cálculo preceituados pela Lei 11.343/06.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar os réus JAILSON PAULO DA SILVA e DIMAS JUSTINO DA SILVA CASTRO, qualificados nos autos, às penas de, 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em

regime inicial semiaberto e 600 (seiscentos) dias-multa no valor unitário mínimo.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados.

Réus beneficiários da gratuidade judiciária, sendo incabível a condenação ao pagamento de custas processuais.

Decreto o perdimento dos bens apreendidos nos autos, todos empregados na prática do nefando comércio de drogas. Após o trânsito em julgado, oficie-se para a destinação.

P. R. I. C.

Santo André, 11 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA